

1508077-83.2021.8.26.0099

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: ANA PAULA SCHLEIFFER LIVRERI

Comarca: Bragança Paulista

Foro: Foro de Bragança Paulista

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 15/09/2022

... criminalmente pelos delitos de roubo e tráfico de drogas, bem como que estava em cumprimento de pena (fls. 182/183 - registro audiovisual).

Sua confissão está em harmonia com os depoimento colhidos sob o crivo do contraditório.

Gustavo Bechara Pedroso de Godoy declarou que estava trafegando com sua motocicleta, a caminho de sua residência, e que, no trajeto, ao iniciar a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bragança Paulista

Foro de Bragança Paulista

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida dos Imigrantes, 1501, Bragança Paulista - SP - cep 12902-000

1508077-83.2021.8.26.0099 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1508077-83.2021.8.26.0099

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Crimes de Trânsito

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CRISTIANO HENRIQUE DIAS BORGES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANA PAULA SCHLEIFFER LIVRERI

Vistos.

CRISTIANO HENRIQUE DIAS BORGES, qualificado nos autos (cf. fls. 12), está sendo processado pela Justiça Pública, como incurso nas penas dos artigos 305, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97) e 28 "caput", da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal, porque, no dia 31 de Agosto de 2021, por volta das 20:15 horas, na Avenida Coronel Daniel Peluso, 508, Bairro Jardim Morumbi, nesta Cidade, após causar acidente, afastou-se do local, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe pudesse ser atribuída, e, nas mesmas condições de dia e local, transportava, para consumo pessoal, uma porção de maconha, pesando, aproximadamente, 1,9 g (um grama e nove decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 14, auto de constatação provisória de fls. 15 e laudo químico-toxicológico de fls. 39/41.

Dispensado o relatório (cf. art. 81, § 3º, Lei nº 9.099/95).

FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, ressalvo que restaram prejudicadas as propostas de transação penal e suspensão condicional do processo, diante da ausência dos requisitos subjetivos necessários, conforme artigo 89, da Lei nº 9.099/95, conforme fls. 81.

A ação penal deve ser julgada procedente, uma vez que a autoria e materialidade dos crimes previstos nos artigos 305, da Lei nº 9.503/97, e 28 "caput", da Lei nº 11.343/06, encontram-se bem comprovadas.

A materialidade dos delitos está consubstanciada no boletim de ocorrência de fls. 01/06, auto de exibição e apreensão de fls. 14, auto de constatação provisória de fls. 15, laudo químico-toxicológico de fls. 39/41, com resultado positivo para tetrahidrocannabinol, e na prova oral colhida.

A autoria é inconteste, sobretudo porque, nas duas oportunidades em que foi ouvido, o réu confessou a prática dos delitos.

Na fase policial, declarou que: "Na data de hoje 31/08/2021, estava trafegando pela avenida coronel Daniel Peluso, e no cruzamento, ao abrir o sinal fiz uma conversão a esquerda para acessar a avenida dos imigrantes e neste momento a motocicleta colidiu com a lateral esquerda frontal do meu veículo. Depois disso, eu fugi do local por medo, pois estou com a habilitação vencida, e posteriormente fui abordado próximo a rodoviária nova pelo casal de policiais. Declaro também que a maconha que foi encontrada dentro do veículo é minha e faço uso da droga." ("in verbis" - cf. fls. 12).

Em Juízo, ratificou a confissão, asseverando que, logo após o acidente, fugiu do local porque estaca com sua carteira nacional de habilitação vencida e o carro pertencia ao se sogro, além de admitir que, após ter sido abordado, durante a revista no interior do veículo, os policiais encontraram uma porção de maconha, que se destinava ao consumo próprio. Por fim, disse já ter sido condenado criminalmente pelos delitos de roubo e tráfico de drogas, bem como que estava em cumprimento de pena (fls. 182/183 - registro audiovisual).

Sua confissão está em harmonia com os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório.

Gustavo Bechara Pedroso de Godoy declarou que estava trafegando com sua motocicleta, a caminho de sua residência, e que, no trajeto, ao iniciar a marcha, foi atingido pelo carro conduzido pelo réu, que fugiu do local. Disse que recebeu ajuda de uma pessoa, para se levantar, levou a motocicleta até o posto de gasolina, telefonou para sua mulher e, em seguida, foi ao hospital. Confirmou que, na Delegacia de Polícia, tomou conhecimento de que o réu estava sem habilitação e que o réu teria sido abordado cerca de um quilômetro do local do acidente (fls. 182/183 - registro audiovisual).

Os Policiais Civis Mariana da Silva Cunha e Bruno Ricardo Camargo relataram que trafegavam pela Av. Imigrantes quando presenciaram um veículo modelo Verona colidir frontalmente com uma motocicleta, e, em seguida, seu condutor empreender fuga, iniciando a perseguição, até que fosse abordado. Disseram que, questionado, o réu admitiu que fugiu do local dos fatos porque estava com a carteira nacional de habilitação vencida e o carro era de propriedade de seu sogro, bem como que, durante a revista, no interior do veículo, foi encontrada uma porção de maconha, e que o acusado admitiu que era de sua propriedade, para uso próprio (fls. 182/183 - registro audiovisual).

A Guarda Municipal Maria Dinalva de Souza Oliveira relatou ter sido acionada pela polícia civil, para apoio, envolvendo acidente com motocicleta e fuga do condutor, noticiando que, durante a revista do veículo foi encontrada uma porção de droga (fls. 182/183 - registro audiovisual).

O Guarda Municipal Neilson de Oliveira se recordou apenas que houve solicitação da polícia civil, para apoio, envolvendo acidente com veículo Verona (fls. 182/183 - registro audiovisual).

Não foram produzidas outras provas.

Desse modo, a evidência dos autos está a incriminar o réu, diante da comprovação dos fatos narrados na denúncia, comprovando-se que se afastou do local do acidente, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe pudesse ser atribuída.

Destarte, o tipo penal prevê: "Art. 305. Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída.".

Para a consumação do delito, basta que o agente se afaste do local do acidente, com a intenção de se esquivar de sua responsabilização, civil ou criminal.

Nesse passo, a prova produzida é suficiente, para a comprovação dos fatos narrados na denúncia, em especial pelo relato da vítima Gustavo, depoimento dos policiais civis, que presenciaram os fatos e lograram êxito, após bem sucedida diligência policial, abordar o réu, e a própria confissão do réu, motivo pelo qual reconheço que o réu se afastou do local do acidente, para fugir à responsabilidade penal ou civil, que lhe poderia ser atribuída, incidindo no crime previsto no artigo 305, do Código de Trânsito Brasileiro.

Imperativo, portanto, o édito condenatório.

Nesse sentido, o escólio jurisprudencial: "Apelação criminal - Crime de trânsito - Art. 305 da Lei nº 9.503/97 - Evasão do local após o acidente com nítido propósito de escapar da responsabilidade penal e civil que lhe poderia ser atribuída - Prova segura - Crime caracterizado - Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 82, § 5º, da Lei nº 9.099/95." (TJSP - Colégio Recursal de Taubaté - Apelação nº 1507355-91.2019.8.26.0625 - 1ª Turma - Rel. José Claudio Abrahão Rosa - vu. - j. 16.02.2022).

O réu também deve ser condenado por infração ao artigo 28 "caput", da Lei nº 11.343/06, em virtude de ter sido surpreendido transportando entorpecente, destinado ao próprio consumo.

Com efeito, o laudo pericial é conclusivo a respeito da materialidade, envolvendo maconha, substância causadora de dependência e elencada na legislação extravagante, ou seja, droga nos termos do artigo 1º, parágrafo único, da Lei nº 11.343/06.

Por outro lado, tratando-se de droga, prescindível a discussão a respeito de seu poder viciante, já que se trata de norma penal em branco, com portaria regulamentado as substâncias entorpecentes.

Não obstante a manifestação do Ministro Gilmar Mendes, favorável à descriminalização do porte para consumo pessoal, o julgamento do Recurso Extraordinário nº 635.659 não foi finalizado e, portanto, entendo que o dispositivo legal se encontra em plena vigência.

Ademais, o bem jurídico tutelado pela Lei de Drogas é a saúde pública e, portanto, indisponível.

A autoria é incontestada, tanto que, nas duas oportunidades, o acusado confessou a posse e transporte da droga, asseverando que se destinava ao consumo próprio, cuja narrativa está em consonância com as declarações dos policiais civis e da guarda

municipal, que participaram da diligência e da localização da droga, no interior do veículo.

Assim, bem comprovada a autoria e materialidade do delito de posse de entorpecente, previsto no artigo 28 "caput", da Lei nº 11.343/06.

De rigor, a procedência da ação penal, com a condenação do réu como incurso nas penas dos artigos 305, do Código de Trânsito Brasileiro, e 28 "caput", da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal.
Passo a dosar a pena.

DA DOSIMETRIA DA PENA.

De acordo com as certidões de fls. 72/76, infere-se que o réu é portador de maus antecedentes e reincidente.

Na primeira fase, reconheço que o acusado ostenta antecedente desabonador, decorrentes de sua condenação criminal, nos autos do processo nr. 3011798-47.2013.8.26.0099 (fls. 74), que, em função do tempo já decorrido, não pode ser adotada, para fins de reincidência, conforme artigo 64, inciso I, do Código Penal, mas revela sua opção pela delinquência, denotando conduta social desregrada.

O artigo 59, do Código Penal destaca as diretrizes, para a fixação da pena, destacando a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos do crime, as suas circunstâncias e consequências, comportamento da vítima e tudo mais que possa ser considerado relevante para o necessário e suficiente para respaldar a reprovação e prevenção do crime.

Assim, na hipótese dos autos, diante do desvalor da conduta, reputo descabida a mera imposição de pena de multa e opto pela pena privativa de liberdade, sendo que, em virtude do antecedente desabonador, em relação ao crime de trânsito, majoro a pena-base em 1/6 (um sexto), para fixá-la em 07 (sete) meses de detenção.

Na segunda fase, reconheço a coexistência de circunstâncias agravante, em função da reincidência, decorrente da condenação do acusado nos autos do processo nr. 0000682-76.2017.8.26.0545 - fls. 72), e atenuante genérica, em virtude da confissão, conforme artigos 61, inciso I, e 65, inciso III, alínea "d", ambos do Código Penal.

Na forma do artigo 67, do Diploma Penal, reconheço a preponderância da reincidência, motivo pelo qual aumento a pena-base em 1/6 (um sexto), para fixá-la em 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção, no tocante ao crime do artigo 305, do Código de Trânsito Brasileiro.

No que concerne ao delito de posse de droga, nos termos do artigo 28, § 4º, da Lei nº 11.343/06, não havendo previsão abstrata do mínimo legal, bem como diante do disposto no artigo 59, do Código Penal, combinado com o artigo 42, da Lei nº 11.343/06, considerando-se, ainda, a confissão do réu, nos termos do artigo 65, inciso II, alínea "d", do Código Penal, fixo a pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 03 (três) meses, observando-se o disposto no § 5º, do referido artigo.

Reconheço, ainda, a configuração de concurso material de crimes, na forma do artigo 69, do Código Penal, motivo pelo qual, somadas, as penas totalizam 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção, por infração ao artigo 305, do Código de Trânsito Brasileiro, e 03 (três) meses de prestação de serviços à comunidade, por infração ao artigo 28 "caput", da Lei nº 11.343/06.

Em virtude da reincidência, o condenado deverá iniciar o cumprimento da pena

privativa de liberdade em regime SEMIABERTO, consoante o disposto no artigo 33, § 2º, letra "a" e "b", do Código Penal; não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos (cf. art. 44, II e § 3º, CP), nem à suspensão da pena (cf. art. 77, I, CP).

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal, para condenar o réu CRISTIANO HENRIQUE DIAS BORGES, qualificado nos autos (cf. fls. 12 – filho de José Roberto Borges e Miriam Regina Dias Borges), como incurso nos artigos 305, do Código de Trânsito Brasileiro, e artigo 28, "caput", da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69, do Diploma Penal, às penas de 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial SEMIABERTO, e 03 (três) meses de prestação de serviços à comunidade, na forma acima indicada.

O réu poderá interpor recurso e aguardar o julgamento em liberdade.

O entorpecente apreendido deverá ser inutilizado, inclusive aquele destinado à contraprova. Oficie-se.

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários, mandado de prisão e guia de recolhimento para a execução, com as comunicações de praxe.

Providencie-se o necessário.

Custas "ex lege".

P.I.C..

Bragança Paulista, 15 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE